



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.B/2025/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : MUKMIN SALLEANG Alias BAPAK RIDO Bin SALLEANG ; |
| 2. Tempat lahir | : Palopo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 64 Tahun / 07 Juli 1960 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Lingkungan Cilallang , Kelurahan Cilallang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
2. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 21 November 2024;
3. Pencabutan Pembantaran Penahanan oleh Penyidik tanggal 25 November 2024;
4. Penahanan Lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2025 sampai dengan tanggal 7 Mei 2025;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 6 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Saiful, S.H., Chandra M., S.H., Akbar, S.H., Baihaki, S.H., Rizal Edy, S.H., Muh. Ardianto Palla, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Wija Luwu beralamat di Jl. Benteng Raya No. 12 Kelurahan Benteng Kecamatan Wara Timur Kota Palopo Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 017/SK.K/YBH-WL/II/2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa dengan register Nomor 4/SK/Pid/2025/PN Blp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 5/Pid.B/2025/PN Blp tanggal 7 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2025/PN Blp tanggal 7 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan MUKMIN SALLEANG Alias BAPAK RIDO Bin SALLEANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana Dakwaan Ketiga yakni Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
4. Sebilah parang yang berukuran panjang keseluruhan kurang lebih 30 centimeter, gagang terbuat dari kayu warna coklat
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mengakui, menyesali perbuatannya dan memohon agar diberi keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa MUKMIN SALLEANG Alias BAPAK RIDO Bin SALLEANG pada hari minggu tanggal 17 November 2024 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di dalam Rumah Saksi Korban MAPPANYOMPA pada Dusun Malela, Desa Malela, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *"dengan sengaja merampas nyawa jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"* terhadap Saksi Korban MAPPANYOMPA, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya saksi HILDA BASIR mendatangi rumah Saksi Korban MAPPANYOMPA untuk berobat karena saksi HILDA BASIR sedang sakit. Sesampainya di rumah Saksi Korban maka Saksi HILDA BASIR masuk ke dalam rumah Saksi Korban untuk duduk sembari Saksi Korban menyampaikan bagaimana cara mengobati sakit yang dialami oleh saksi HILDA BASIR akan tetapi dalam waktu bersamaan Terdakwa mengetahui dan melihat saksi HILDA BASIR telah masuk ke dalam rumah Saksi Korban lalu Terdakwa timbul emosi melihat Saksi Korban dan saksi HILDA BASIR berdua di dalam rumah milik Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa dalam keadaan emosi mencari dan mengambil parang di sekitar rumah Terdakwa lalu mendatangi rumah Saksi Korban dengan mengetuk pintu depan rumah dan saat pintu tersebut dibuka oleh Saksi Korban maka Terdakwa langsung mengayunkan parang 1 (satu) kali ke arah badan Saksi Korban hingga mengenai kaki kiri Saksi Korban lalu mengayunkan parang lagi ke arah kepala Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh selanjutnya Terdakwa menduduki badan dari Saksi korban sembari akan mengayunkan parang untuk ketiga kalinya sedangkan Saksi Korban berusaha menangkis ayunan parang tersebut dengan memegang tangan kanan Terdakwa untuk dapat melepaskan parang tersebut. Selanjutnya saksi HILDA BASIR berteriak-teriak minta tolong kepada warga Dusun Malela dan setelah warga tersebut datang maka parang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilepaskan dari tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa ditarik keluar dari rumah Saksi Korban untuk ditenangkan oleh warga sekitar. Atas penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa maka saksi HASNAH melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Luwu.

Bahwa perbuatan Terdakwa menganyunkan parang hingga mengenai kepala Saksi Korban dipicu kekesalan dan kemarahan terdakwa kepada Saksi Korban karena Saksi Korban dianggap merusak rumah tangga Terdakwa.

Bahwa Terdakwa menganyunkan parang hingga mengenai kepala Saksi Korban yangmana merupaka organ vital dan Terdakwa berhenti memarangi Saksi Korban karena dileraikan oleh warga sekitar dengan cara dipegangi tangan kanan Terdakwa lalu ditarik keluar dari rumah milik Saksi Korban.

Bahwa berdasarkan Hasil Surat *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Hikmah Sejahtera Belopa Nomor:1055/RSHS-BLP/XII/2024 tertanggal 30 Desember 2024 oleh dr. Tri Retno Awaluddin atasnama pasien Mappanyompa dengan hasil pemeriksaan ditemukan tiga luka iris, satu luka iris pada kepala bagian kiri atas dan dua luka iris pada lengan tangan kiri serta satu luka bacok pada kaki kiri akibat trauma benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 338 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa MUKMIN SALLEANG Alias BAPAK RIDO Bin SALLEANG pada hari minggu tanggal 17 November 2024 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di dalam Rumah Saksi Korban MAPPANYOMPA pada Dusun Malela, Desa Malela, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" terhadap Saksi Korban MAPPANYOMPA, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya saksi HILDA BASIR mendatangi rumah Saksi Korban MAPPANYOMPA untuk berobat karena saksi HILDA BASIR sedang sakit. Sesampainya di rumah Saksi Korban maka Saksi HILDA BASIR masuk ke dalam rumah Saksi Korban untuk duduk sembari Saksi Korban menyampaikan bagaimana cara mengobati sakit yang dialami oleh saksi HILDA BASIR. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu depan rumah sehingga Saksi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban bergegas membuka pintu depan rumah. Pada saat membuka pintu depan rumah, Terdakwa langsung mengayunkan parang 1 (satu) kali ke arah badan Saksi Korban hingga mengenai kaki kiri Saksi Korban lalu mengayunkan parang lagi ke arah kepala Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh selanjutnya Terdakwa menduduki badan dari Saksi korban sembari akan mengayunkan parang untuk ketiga kalinya sedangkan Saksi Korban berusaha menangkis ayunan parang tersebut dengan memegang tangan kanan Terdakwa untuk dapat melepaskan parang tersebut. Selanjutnya saksi HILDA BASIR berteriak-teriak minta tolong kepada warga Dusun Malela dan setelah warga tersebut datang maka parang tersebut dilepaskan dari tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa ditarik keluar dari rumah Saksi Korban untuk ditenangkan oleh warga sekitar. Atas penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa maka saksi HASNAH melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Luwu.

Bahwa berdasarkan Hasil Surat *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Hikmah Sejahtera Belopa Nomor:1055/RSHS-BLP/XII/2024 tertanggal 30 Desember 2024 oleh dr. Tri Retno Awaluddin atasnama pasien Mappanyompa dengan hasil pemeriksaan ditemukan tiga luka iris, satu luka iris pada kepala bagian kiri atas dan dua luka iris pada lengan tangan kiri serta satu luka bacok pada kaki kiri akibat trauma benda tajam.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban menjalani perawatan dan terganggu aktivitas kesehariannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Ia Terdakwa MUKMIN SALLEANG Alias BAPAK RIDO Bin SALLEANG pada hari minggu tanggal 17 November 2024 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di dalam Rumah Saksi Korban MAPPANYOMPA pada Dusun Malela, Desa Malela, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*telah melakukan penganiayaan*" terhadap Saksi Korban MAPPANYOMPA, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya saksi HILDA BASIR mendatangi rumah Saksi Korban MAPPANYOMPA untuk berobat karena

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HILDA BASIR sedang sakit. Sesampainya di rumah Saksi Korban maka Saksi HILDA BASIR dan Saksi Korban duduk sembari bercerita bagaimana cara mengobati sakit yang dialami oleh saksi HILDA BASIR. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu depan rumah sehingga Saksi Korban bergegas membuka pintu depan rumah. Pada saat itu Terdakwa langsung mengayunkan parang 1 (satu) kali ke arah badan Saksi Korban hingga mengenai kaki kiri dari Saksi Korban lalu mengayunkan parang lagi ke arah kepala Saksi Korban hingga Saksi Korban Jatuh lalu Terdakwa menduduki badan Saksi korban sembari akan mengayunkan lagi parang tersebut sedangkan Saksi Korban berusaha menangkis ayunan parang dengan memegang tangan kanan Terdakwa untuk dapat melepaskan parang tersebut. Selanjutnya saksi HILDA BASIR berteriak-teriak minta tolong kepada warga Dusun Malela dan setelah warga tersebut datang maka parang tersebut dilepaskan dari tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa ditarik keluar dari rumah Saksi Korban untuk ditenangkan oleh warga sekitar. Atas penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa maka saksi HASNAH melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Luwu.

Bahwa berdasarkan Hasil Surat *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Hikmah Sejahtera Belopa Nomor:1055/RSHS-BLP/XII/2024 tertanggal 30 Desember 2024 oleh dr. Tri Retno Awaluddin atasnama pasien Mappanyompa dengan hasil pemeriksaan ditemukan tiga luka iris, satu luka iris pada kepala bagian kiri atas dan dua luka iris pada lengan tangan kiri serta satu luka bacok pada kaki kiri akibat trauma benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **Mappanyompa**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi Saksi korban mengerti sehingga diperiksa yaitu sehubungan dengan adanya Saksi korban telah di aniaya;
 - Bahwa kejadiannya Yaitu pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 Sekitar Pukul 21.30 wita bertempat di Dsn. Malela Ds. Malela Kec. Suli Kab. Luwu;
 - Bahwa adapun yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban saat itu adalah Terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi korban kenal dengan Terdakwa serta ada hubungan keluarga namun sudah jauh;
- Bahwa sebab saksi korban dianiaya oleh Terdakwa, yakni karena Terdakwa cemburu karena Terdakwa menemukan saksi korban cerita dengan istrinya di dalam rumah dekat jendela rumah saksi korban;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban, yakni menggunakan sebilah parang;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan parang ke arah kaki kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian mengayunkan parang ke arah kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian menjatuhkan saksi korban lalu menduduki paha saksi korban dan ingin memotong leher saksi korban namun saksi korban melakukan perlawanan dengan cara menangkis parang dengan tangan;
- Bahwa adapun awalnya pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 Sekitar Pukul 21.30 wita bertempat di Dsn. Malela Ds. Malela Kec. Suli Kab. Luwu saksi korban sementara menggantung kelambu di rumah saksi korban, kemudian datang istri Terdakwa meminta saksi korban mengobati anak dan istri Terdakwa kemudian saksi korban mengatakan kepada istri Terdakwa "mana suami kamu, kenapa kamu kemari bukan suami atau anak kamu" kemudian istri Terdakwa menjawab "tidak ada suami ku, anak saksi tidak mau karena takut" kemudian saksi korban mengatakan lagi "begini saja kamu kembali saya ajari kamu obatnya, saya tidak mau ke rumah kamu karena tidak ada suamimu" namun pada saat saksi korban sementara cerita dengan istri Terdakwa, Terdakwa tiba tiba datang mengetok jendela dan pintu rumah sehingga saksi korban membuka pintu rumahnya yang dalam keadaan tidak terkunci, pada saat saksi korban membuka pintu Terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah kaki kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian mengayunkan parangnya lagi ke arah kepala saksi korban dan kemudian menjatuhkan saksi korban kemudian menduduki paha saksi korban dan ingin memotong leher saksi korban namun saksi korban melakukan perlawanan dengan cara menangkis parang dengan tangan, saat itu saksi korban berusaha melepaskan dari pegangan Terdakwa namun nanti setelah warga datang mengambil parang Terdakwa dan sudah diletakkan di lantai barulah saksi korban bisa lepas dari pegangan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa ditarik keluar dari rumah saksi korban dan setelah itu datang kepala Desa Malela menanyakan kepada saksi korban berapa luka saksi korban namun saksi korban menjawab 1 saja dan setelah itu kepala desa

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



mengatakan kaki kamu juga luka disitulah baru saksi korban sadar bahwa kaki saksi korban kenna parang setelah itu kepala desa membawa saksi korban pergi ke pustu namun di pustu tidak sanggup menangani luka yang saksi korban alami sehingga saksi korban dibawa ke rumah sakit hikmah;

- Bahwa adapun luka yang saksi korban alami akibat di aniaya oleh Terdakwa yakni luka terbuka pada bagian kaki kiri saksi korban dan luka terbuka pada kepala saksi korban;
- Bahwa Saksi korban langsung dibawa oleh bapak kepala desa bersama warga ke pustu Malela namun di pustu malela tidak dapat menangani luka saksi korban sehingga saksi korban di bawa ke rumah sakit hikmah belopa dilakukan rawat inap selama 1 malam;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban, maka aktifitas sehari-hari saksi korban dapat terganggu atau terhalangi yakni saksi korban tidak bisa masuk kantor selama 30 hari karena kaki kiri dan kepala saksi korban masih sakit;
- Bahwa setelah saksi korban diperlihatkan sebilah parang yang berukuran panjang keseluruhan kurang lebih 30 centimeter, gagang terbuat dari kayu warna coklat, maka saksi korban dapat mengenalinya, yakni barang tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Hasnah, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga saksi diperiksa yaitu sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dialami oleh suami saksi Saksi Korban Mappanyompa';
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 Sekitar Pukul 21.30 wita bertempat di Dsn. Malela Ds. Malela Kec. Suli Kab. Luwu;
- Bahwa adapun yang melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi Korban Mappanyompa saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa sebab Saksi Korban Mappanyompa dianiaya oleh Terdakwa, yakni karena Terdakwa cemburu karena Terdakwa menemukan Saksi Korban



Mappanyompa cerita dengan istrinya di dalam rumah dekat jendela rumah saksi;

- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi Korban Mappanyompa, yakni menggunakan sebilah parang;

- Bahwa adapun caranya Terdakwa melakukan penganiayaan yakni menurut saksi dengan cara memarangi kaki kiri dan kepala Saksi Korban Mappanyompa;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sementara perjalanan ke kota makassar sehingga saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan yang dialami oleh Saksi Korban Mappanyompa;

- Bahwa saksi mengetahui kalau Saksi Korban Mappanyompa telah dianiaya oleh Terdakwa, saat saksi perjalanan ke kota Makassar yang mana saksi dihubungi oleh keluarga bahwa ada kejadian seperti tersebut diatas sehingga saksi kembali ke rumah dan membatalkan perjalanan ke kota Makassar, pada saat tiba di rumah saksi melihat warga banyak di sekitar rumah saksi dan di dalam rumah saksi melihat banyak darah, sementara itu suami saksi Saksi Korban Mappanyompa sudah dilarikan kerumah sakit sehingga saksi langsung menuju ke rumah sakit;

- Bahwa adapun kondisi Saksi Korban Mappanyompa pada saat saksi melihat di rumah sakit, saksi melihat kaki kiri dan kepalanya sudah diperban;

- Bahwa adapun luka yang Saksi Korban Mappanyompa alami akibat di aniaya oleh Terdakwa yakni luka terbuka pada bagian kaki kiri Saksi Korban Mappanyompa dan luka terbuka pada kepala Saksi Korban Mappanyompa;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi Korban Mappanyompa, maka aktifitas sehari-hari Saksi Korban Mappanyompa dapat terganggu atau terhalangi yakni Saksi Korban Mappanyompa tidak bisa masuk kantor selama 30 hari karena kaki kiri dan kepalanya masih sakit.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Muharram, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan yaitu sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dialami oleh warga saksi yaitu Saksi Korban Mappanyompa;



- Bahwa adapun yang melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi Korban Mappanyompa saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Saksi Korban Mappanyompa dan Saksi Korban Mappanyompa karena merupakan warga saksi, namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan jelas sehingga Saksi Korban Mappanyompa dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi Korban Mappanyompa, yakni menggunakan sebilah parang;
- Bahwa adapun caranya Terdakwa melakukan penganiayaan yakni menurut saksi dengan cara memarangi kaki kiri dan kepala Saksi Korban Mappanyompa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sementara berada di rumah saksi yang berada sekitar kurang lebih 700 meter dari rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui jikalau Saksi Korban Mappanyompa telah dianiaya oleh Terdakwa, yakni adanya informasi dari warga bahwa ada warga yang ribut-ribut sehingga saksi menuju ke tkp, pada saat saksi tiba di tkp, saksi melihat luka terbuka pada kaki kiri dan luka terbuka pada kepala dari Saksi Korban Mappanyompa sehingga saksi membawa Saksi Korban Mappanyompa ke pustu namun pustu tidak sanggup menangani luka yang Saksi Korban Mappanyompa alami sehingga Saksi Korban Mappanyompa dilarikan ke rumah sakit hikmah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang melakukan penganiayaan Saksi Korban Mappanyompa adalah Terdakwa yakni karena pada saat saksi tiba di tkp saksi masih sempat melihat Terdakwa menduduki Saksi Korban Mappanyompa dan saksi masih sempat melihat Terdakwa memegang parang pada saat dirinya menduduki Saksi Korban Mappanyompa;
- Bahwa saksi melihat kondisi Saksi Korban Mappanyompa saat itu dalam keadaan lemas karena mengeluarkan darah pada kaki kiri dan kepalanya;
- Bahwa adapun luka yang Saksi Korban Mappanyompa alami akibat di aniaya oleh Terdakwa yakni luka terbuka pada bagian kaki kiri dan luka terbuka pada kepala Saksi Korban Mappanyompa;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi Korban Mappanyompa maka aktifitas sehari-hari Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Mappanyompa dapat terganggu atau terhalangi yakni Saksi Korban Mappanyompa tidak bisa masuk kantor selama 30 hari karena kaki kiri dan kepalanya masih sakit.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Hilda Basir, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa adapun kajadiannya, Yaitu pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 Sekitar Pukul 21.30 wita bertempat di Dsn. Malela Ds. Malela Kec. Suli Kab. Luwu;
- Bahwa Adapun yang melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi Korban Mappanyompa saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal Terdakwa karena merupakan suami saksi sedangkan Saksi Korban Mappanyompa juga saksi kenal karena merupakan om saksi;
- Bahwa sebab Saksi Korban Mappanyompa dianiaya oleh Terdakwa yakni karena Terdakwa cemburu karena Saksi Korban Mappanyompa menemukan Saksi Korban Mappanyompa cerita dengan saksi di dalam rumah dekat jendela rumah Saksi Korban Mappanyompa;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi Korban Mappanyompa, yakni menggunakan sebilah parang;
- Bahwa Pada saat Saksi Korban Mappanyompa dianiaya oleh Terdakwa menggunakan sebilah parang pada saat itu saksi hanya bisa berteriak meminta tolong kepada warga sekitar karena saksi juga merasa takut;
- Bahwa adapun luka yang Saksi Korban Mappanyompa alami akibat di aniaya oleh Terdakwa yakni luka terbuka pada bagian kaki kiri Saksi Korban Mappanyompa dan luka terbuka pada kepala Saksi Korban Mappanyompa;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi Korban Mappanyompa, maka menurut saksi aktifitas sehari-hari Saksi Korban Mappanyompa dapat terganggu atau terhalangi yakni Saksi Korban Mappanyompa tidak bisa masuk kantor selama 30 hari karena kaki kiri dan kepala Saksi Korban Mappanyompa masih sakit;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi diperlihatkan sebilah parang yang berukuran panjang keseluruhan kurang lebih 30 centimeter, gagang terbuat dari kayu warna coklat, maka saksi dapat mengenalinya, yakni barang tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi Korban Mappanyompa.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ketika diperiksa di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa saat sekarang ini yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Mappanyompa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban Saksi Korban Mappanyompa namun Terdakwa tidak memiliki hubungan asmara maupun hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 Sekitar Pukul 21.30 wita bertempat di Dsn. Malela Ds. Malela Kec. Suli Kab. Luwu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki permasalahan dengan Saksi Korban Mappanyompa;
- Bahwa awal mula kejadian yakni pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekira jam 21.00 wita Terdakwa berangkat pergi bermain domino namun belum sempat Terdakwa main domino Terdakwa pulang menuju ke rumah untuk mencari anak Terdakwa namun pada saat Terdakwa baru saja tiba di dekat rumah, Terdakwa melihat istri Terdakwa keluar rumah sehingga Terdakwa bersembunyi di dalam rumah mertua Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan kemudian mengintip istri Terdakwa, berselang beberapa menit kemudian pada saat Terdakwa mengintip istri Terdakwa dari rumah mertua Terdakwa yang mana Terdakwa melihat istri Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Saksi Korban Mappanyompa melalui pintu belakang, berselang 20 menit kemudian istri Terdakwa belum keluar dari rumah Saksi Korban Mappanyompa sehingga Terdakwa lalu keluar mengintip di jendela rumah Saksi Korban Mappanyompa dan melihat Saksi Korban

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mappanyompa berduaan dengan istri Terdakwa di kasur sehingga Terdakwa lalu mengetok pintu rumah dan berusaha membuka namun terkunci sehingga Terdakwa terus berusaha membuka pintu tersebut, setelah pintu tersebut terbuka Terdakwa langsung masuk dan kemudian melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Mappanyompa dengan menggunakan sebilah parang yang sebelumnya Terdakwa ambil di samping rumah mertua Terdakwa dengan cara mengayunkan parang ke arah kaki kiri Saksi Korban Mappanyompa sebanyak 1 (satu) kali kemudian mengayunkan parang ke arah kepalanya sebanyak 1 (satu) kali dan tidak lama kemudian warga berdatangan meleraikan kami;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebilah parang yang berukuran panjang keseluruhan kurang lebih 30 centimeter, gagang terbuat dari kayu warna coklat ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Hasil Surat *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Hikmah Sejahtera Belopa Nomor:1055/RSBS-BLP/XII/2024 tertanggal 30 Desember 2024 oleh dr. Tri Retno Awaluddin atasnama pasien Mappanyompa dengan hasil pemeriksaan ditemukan tiga luka iris, satu luka iris pada kepala bagian kiri atas dan dua luka iris pada lengan tangan kiri serta satu luka bacok pada kaki kiri akibat trauma benda tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pemukulan terhadap Saksi Korban Mappanyompa terjadi pada hari minggu tanggal 17 November 2024 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di dalam Rumah Saksi Korban Mappanyompa yang beralamat di Dusun Malela, Desa Malela, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi Hilda Basir mendatangi rumah Saksi Korban Mappanyompa untuk berobat karena Saksi Hilda Basir sedang sakit. Sesampainya di rumah Saksi Korban Mappanyompa Saksi Hilda Basir dan Saksi Korban Mappanyompa duduk sembari bercerita dengan Saksi Hilda Basir. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu depan rumah sehingga Saksi Korban Mappanyompa bergegas membuka pintu depan rumah. pada saat itu Terdakwa langsung mengayunkan parang 1 (satu) kali ke arah badan Saksi Korban Mappanyompa dan mengenai kaki kiri Saksi Korban Mappanyompa lalu

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa kembali mengayunkan parangnya dan mengenai kepala Saksi Korban Mappanyompa sehingga membuat Saksi Korban Mappanyompa terjatuh lalu Terdakwa duduk di atas badan Saksi Korban Mappanyompa, terlihat seakan mengayunkan parang tersebut namun Saksi Korban Mappanyompa berusaha menangkis ayunan parang dengan memegang tangan kanan Terdakwa untuk dapat melepaskan parang tersebut. Selanjutnya Saksi Hilda Basir berteriak-teriak meminta tolong kepada warga Dusun Malela dan setelah itu warga datang dan melepaskan parang dari tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa ditarik keluar dari rumah Saksi Korban Mappanyompa untuk ditenangkan oleh warga sekitar;

- Bahwa berdasarkan Hasil Surat *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Hikmah Sejahtera Belopa Nomor:1055/RSHS-BLP/XII/2024 tertanggal 30 Desember 2024 oleh dr. Tri Retno Awaluddin atasnama pasien Mappanyompa dengan hasil pemeriksaan ditemukan tiga luka iris, satu luka iris pada kepala bagian kiri atas dan dua luka iris pada lengan tangan kiri serta satu luka bacok pada kaki kiri akibat trauma benda tajam.
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan ganti rugi atau biaya pengobatan kepada Saksi Korban Mappanyompa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa terhadap unsur “barang siapa” yang maksudnya adalah setiap orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek dalam perkara ini. Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di



persidangan yaitu Mukmin Salleang Alias Bapak Rido Bin Salleang dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya majelis hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2 Unsur “Melakukan penganiayaan”

Menimbang bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari tubuh, atau terjadinya perubahan luka pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan sebelumnya. Perubahan rupa itu misalnya lecet, memar, bahkan hilang kesadaran atau pingsan. Artinya dapat dibuktikan bahwa akibat yang berupa rasa sakit atau luka atau hilang kesadaran tersebut, akibat langsung dari perbuatan penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta tersebut di atas diketahui bahwa berawal pada hari minggu tanggal 17 November 2024 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di dalam Rumah Saksi Korban Mappanyompa yang beralamat di Dusun Malela, Desa Malela, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, awalnya Saksi Hilda Basir mendatangi rumah Saksi Korban Mappanyompa untuk berobat karena Saksi Hilda Basir sedang sakit. Sesampainya di rumah Saksi Korban Mappanyompa Saksi Hilda Basir dan Saksi Korban Mappanyompa duduk sembari bercerita dengan Saksi Hilda Basir. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu depan rumah sehingga Saksi Korban Mappanyompa bergegas membuka pintu depan rumah. pada saat itu Terdakwa langsung mengayunkan parang 1 (satu) kali ke arah badan Saksi Korban Mappanyompa dan mengenai kaki kiri Saksi Korban Mappanyompa lalu Terdakwa kembali mengayunkan parangnya dan mengenai kepala Saksi Korban Mappanyompa sehingga membuat Saksi Korban Mappanyompa terjatuh lalu Terdakwa duduk di atas badan Saksi Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mappanyompa, terlihat seakan mengayunkan parang tersebut namun Saksi Korban Mappanyompa berusaha menangkis ayunan parang dengan memegang tangan kanan Terdakwa. Lalu Saksi Hilda Basir berteriak meminta tolong, sehingga warga sekitar datang meleraikan kemudian melepaskan parang dari tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa ditarik keluar dari rumah Saksi Korban Mappanyompa untuk ditenangkan oleh warga sekitar;

Menimbang, bahwa jika melihat uraian fakta hukum diatas Terdakwa melakukan pemarkaran terhadap saksi korban ditengarai oleh adanya anggapan perselingkuhan yang dilakukan oleh saksi Hilda (istri Terdakwa) dengan Saksi Korban Mappanyompa, yang mana pada hari kejadian Terdakwa mengunjungi rumah saksi Korban Mappanyompa dan mendapati saksi Hilda (istri Terdakwa) sedang bersama saksi Korban Mappanyompa di dalam rumah. Bahwa meskipun Terdakwa menerangkan bahwa pada saat itu ia emosi/marah melihat perilaku saksi Hilda namun Terdakwa tegas mengakui dan menyesali bahwa tindakannya tersebut ia lakukan dengan sengaja, bahkan memahami akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut. Bahwa adapun tiga luka iris yang terdiri dari satu luka iris pada kepala bagian kiri atas dan dua luka iris pada lengan tangan kiri serta satu luka bacok pada kaki kiri yang diderita oleh Saksi Korban bersesuaian dengan hasil Surat *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Hikmah Sejahtera Belopa Nomor:1055/RSHS-BLP/XII/2024 tertanggal 30 Desember 2024, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sebilah parang yang berukuran panjang keseluruhan kurang lebih 30 centimeter, gagang terbuat dari kayu warna coklat ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Atas perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban menderita luka-luka;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan ganti rugi/biaya pengobatan kepada saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa bersalah dan di jatuhkan pidana maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Mukmin Salleang Alias Bapak Rido Bin Salleang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penganiayaan*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
Sebilah parang yang berukuran panjang keseluruhan kurang lebih 30 centimeter, gagang terbuat dari kayu warna coklat
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa pada hari Jumat, tanggal 2 Mei 2025 oleh kami, Andi Adha, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Andi Aswandi Tashar, S.H.,M.H. dan Imam Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Arrang Baturante, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andi Aswandi Tashar, S.H.,M.H.

Andi Adha, S.H.

Imam Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti

Arrang Baturante, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Blp